

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1904 -
1905/2532

นางไม้อย้อ แยมจำรัส กับพวก โจทก์
นางบุศรา เปรมฤทธิ์ กับพวก ผู้คัดค้าน
นายสุธรรม วงศ์สุนทร ทนายโจทก์ทั้ง
สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามแถลงคัดค้าน (อันดับ 97)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาพิพาทรวมกัน โดยเรียกนางไม้อย้อแยม
จำรัสนายกิมเหล็ง แยมจำรัส ซึ่งเป็นผู้ร้องทั้งสองในสำนวนแรกและเป็นจำเลยทั้ง
สองในสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 และเรียก นางบุศราเปรมฤทธิ์เด็กชาย
สนธยาบำเพ็ญรัตน์เด็กหญิงโสภิตาบำเพ็ญรัตน์ ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ

ระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรม เด็กชายทวี แยมจำรัสและเด็กหญิงนิ
รุษ แยมจำรัส บุตรของโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะ โดยโจทก์ที่ 2 ผู้ใช้อำนาจปกครองขอเข้า
เป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้อง (น่าจะเป็นคำร้อง) โจทก์ทั้งสองในสำนวนแรก
และให้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 รื้อถอนบ้านเรือนและออกไปจากที่ดิน โฉนดเลขที่ 4681

ตำบลบางโคล่ (บางขวาง) อำเภอยานนาวา(บางรัก) กรุงเทพมหานคร ห้ามโจทก์ทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้โจทก์ทั้งสองใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยทั้งสามเดือนละ 300 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าโจทก์ทั้งสองและบริวารจะรื้อถอนบ้านเรือนออกไปจากที่ดินพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 90,89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนบ้านเรือนในระหว่างฎีกาได้โดยให้โจทก์ทั้งสองนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือน ส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไปให้โจทก์ทั้งสองนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องรื้อถอนบ้านเรือนในระหว่างฎีกาได้โดยให้โจทก์ทั้งสองนำค่าเสียหายรายเดือนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับถึงวันฟังคำสั่งนี้มาวางไว้ต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนดหนึ่งเดือน ส่วนค่าเสียหายเดือนต่อ ๆ ไปให้โจทก์ทั้งสองนำมาวางต่อศาลชั้นต้นเดือนละครั้งภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากผิดนัดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ

(เชียร ผุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ